

1500707-17.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... e pleiteou a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis pela imputação de crime aos policiais, reincidência e afastamento do tráfico privilegiado, e fixação de regime fechado. Por outro lado, a Defesa, em seu memorial de fls. 333/338, pugnou pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por falta de provas acerca ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Vara Única

Rua Major João Elias Calazans, 565, . - Centro

CEP: 12260-000 - Paraibuna - SP

Telefone: (12) 2138-2453 - E-mail: paraibuna@tjsp.jus.br

1500707-17.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500707-17.2022.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDMAR AUGUSTO FIANEZE

Vistos.

SIDMAR AUGUSTO FIANEZE, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A acusação é de que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 15h20, na Rua Arthur Navajas Junior, nº 65, Bairro São Guido, nesta cidade e Comarca de Paraibuna, SIDMAR tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) microtubos contendo o total de 95 g (noventa e cinco) de cocaína, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, conforme o auto de exibição e apreensão de fls.09, laudo de constatação provisória de fls. 11/13 e laudo de exame químico toxicológico juntado a fls. 140/142, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Nos dizeres da denúncia, policiais civis, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, que foi expedido nos Autos nº 1500099-34.2022.8.26.0418 (fls. 63/65), dirigiram-se à residência da genitora do réu. Nessa oportunidade, os policiais realizaram buscas no interior da casa e encontraram, atrás de uma geladeira, 48 (quarenta e oito) microtubos de cocaína que estavam guardados. Em seguida, os policiais militares localizaram o réu e deram cumprimento ao mandado de prisão

preventiva. Evidenciou-se que SIDMAR tinha em depósito e guardava a substância entorpecente com a intenção de tráfico, tendo em vista a elevada quantidade de droga e a forma como estava disposta, em porções individuais e prontas para a venda.

A denúncia (fls. 164/165) foi instruída com o auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/144.

O laudo de exame químico-toxicológico foi colacionado a fls. 140/142.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia e a denúncia foi recebida aos 10 de maio de 2019 (fls. 185/186, 189/190 e 196/197).

Na audiência de instrução e julgamento (art. 57, Lei nº 11.343/06), duas testemunhas arroladas pela Acusação foram inquiridas, o réu foi interrogado, o Ministério Público fez suas alegações finais orais e foi concedido prazo para memorial da Defesa após a disponibilização das mídias da audiência de custódia.

Os extratos pertinentes e relevantes das inquirições das testemunhas e interrogatório do réu são:

Diego Machado de Araújo (testemunha de acusação/policial civil): Em 10 de maio, o réu fugiu de uma abordagem policial quando estava em um táxi com a mulher e uma criança. A Polícia Militar encontrou drogas na bolsa que estava no carrinho de bebê. Também foram apreendidos dois celulares e uma balança de precisão. No celular de Verônica, mulher do réu, havia conversas típicas de tráfico e um vídeo de SIDMAR se gabando e chacoalhando notas de dinheiro e uma porção parecida com droga ao fundo. Havia outros vídeos e fotos configurando tráfico. Por força de mandado de prisão e busca domiciliar, foi constatado o mesmo sofá na casa da mãe do réu que aparecia no vídeo do réu oferecendo drogas. Na residência foi localizada uma meia atrás da geladeira, contendo 48 pinos de cocaína. Na casa estavam o réu e a mãe dele. O réu negou a propriedade das drogas. A mãe do réu acompanhou a busca. A droga foi localizada pelo depoente e neste momento o réu estava em outro cômodo. O réu estava agressivo, mesmo algemado, e, por isso, não acompanhou a diligência policial. Não sabe se a mãe viu o exato momento do encontro das drogas, mas logo em seguida mostrou para ela. A mãe do réu balançou a cabeça quando foi mostrada a droga. Os vídeos são referentes a um outro processo criminal. A parte de cima da casa tem uma entrada separada. A droga foi encontrada na parte de baixo da casa. O réu estava deitado na cama quando a primeira equipe policial apareceu no local. Não foi encontrada droga no local onde o réu estava dormindo.

Marcelo Henrique Nascimento dos Santos (testemunha de acusação/policial civil): Antes dos fatos, ocorreu uma abordagem da Polícia Militar em um táxi onde estavam o réu e a mulher dele. Na bolsa da mulher havia drogas e no carrinho de bebê. Naquela ocasião, também foram apreendidos celulares do réu e da mulher dele. Quebrado o sigilo dos celulares, verificou-se vídeos relacionados ao tráfico. Em razão disso, foi decretado o mandado de prisão e busca domiciliar em desfavor do réu. No dia dos fatos, em cumprimento das ordens judiciais, foram encontradas drogas atrás da geladeira na casa onde o réu estava. Nos vídeos dos celulares do réu e da mulher dele, relacionados ao tráfico, apareciam o mesmo cenário da casa onde estava o réu. Na casa estavam o réu e a mãe dele. O réu estava no quarto. O réu disse que as drogas não eram dele. A mãe do réu acompanhou a busca domiciliar e viu o policial Diego encontrar as drogas. Os vídeos estavam nos celulares apreendidos em outro processo criminal, mas não sabe especificar qual processo. No lote existem duas casas. Uma que fica na parte de cima que é do irmão do réu. O irmão do réu é usuário de drogas. Não existe acesso por dentro entre as residências. São casas com entradas distintas. O réu estava na casa onde foi encontrada as drogas.

SIDMAR AUGUSTO FIANEZE (réu): É morador de Paraibuna. Era conhecido como Gato Seco, quando fazia coisas erradas. Agora não é mais conhecido por este apelido. Já tinha

discutido com os policiais na ocorrência do taxi e eles já tinham dito que iriam forjar o tráfico. Também foi agredido. Naquela ocasião, eles apareceram com uma sacola e por isso fugiu do local pelo mato. Naquela ocasião, estavam com sua mulher e filho no bairro São Guido. Depois que foi decretada sua prisão, ficava dormindo no mato próximo a casa de sua mãe e lá ia se alimentar. Quando estava chegando na casa de sua mãe, apareceram as viaturas de polícia. Foi preso no portão da casa de sua mãe. O policial Diego disse que iria acabar com sua vida. Já teve desavença com este policial. Colocaram-o na viatura, fizeram busca na casa de sua mãe e, depois de irem "lá embaixo", apresentaram as drogas. Não tinha conhecimento destas drogas. Não conhecia o policial Marcelo. Não tinha drogas na casa de sua mãe. Os policiais forjaram as drogas na Delegacia. Fizeram uma montagem das fotografias e filmagem de drogas em seu celular. Havia fotografias no celular de sua mulher, mas não tem qualquer relação com elas. Durante a busca domiciliar, seu irmão estava na parte de cima da casa e sua mãe, que tem diabetes, na parte de baixo. Não sabe se sua mãe acompanhou a busca domiciliar. Fizeram montagem nas fotografias mostradas na audiência.

Em alegações finais orais, o Ministério Público analisou as provas produzidas e pleiteou a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis pela imputação de crime aos policiais, reincidência e afastamento do tráfico privilegiado, e fixação de regime fechado. Por outro lado, a Defesa, em seu memorial de fls. 333/338, pugnou pela absolvição do crime de tráfico de drogas, por falta de provas acerca da autoria e materialidade delitivas.

É o breve relato do que importa.

DECIDO.

A materialidade (existência) do delito de tráfico ilícito de drogas sobejou-se demonstrada pelas provas documental, pericial e oral amealhadas nestes autos.

O auto de exibição e apreensão de fls. 09 e laudo de constatação provisório (fls. 11/13) indicam que 48 cápsulas, contendo 33,07 g de cocaína, foram apreendidas no dia dos fatos, ocasião do cumprimento dos mandados de prisão do réu e busca domiciliar (fls. 63/65 e 66/68).

O laudo definitivo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 140/142 constatou que a substância apreendida pela Polícia Civil revelou resultado positivo para COCAÍNA, substância listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - Lista F1 (Lista de substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil).

Os dois policiais civis, inquiridos sob o crivo do contraditório, disseram que localizaram as drogas atrás da geladeira na casa onde estavam o réu e a mãe dele, quando foram cumprir os mandados de prisão do réu e busca domiciliar. Estes policiais civis também relataram, com detalhes, outro envolvimento do réu no tráfico de drogas.

Por outra banda, a versão exculpatória do réu - falsa imputação de tráfico pelos policiais que o prenderam - não merece credibilidade, porque ficou isolada e em aberto conflito com as provas amealhadas nos autos.

A quantidade da droga apreendida, o acondicionamento em porções individuais e as anteriores notícias trazidas pelas testemunhas do envolvimento no tráfico do réu são provas robustas da prática do tráfico de drogas no dia dos fatos, na modalidade ter em depósito.

A propósito, o fato de as únicas testemunhas de acusação serem policiais não os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais, de sorte a reduzir-lhe, a priori, o seu

poder de convencimento. Com efeito, o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policiais acusaram gratuitamente e de maneira falsa o réu e não se entrevê elementos concretos que indiquem perseguição por parte dos policiais. Muito pelo contrário, os agentes públicos, que gozam de fé pública, prestaram depoimentos que encontraram eco nas demais provas colhidas no bojo do processo. Aliás, tamanha é a credibilidade desses agentes que o Estado responde, objetivamente, pelos atos que seus agentes nessa condição realizam, conforme expressamente preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Registre-se, ainda, que os relatos prestados pelos agentes públicos, em seus aspectos principais, são coincidentes entre si, o que lhes confere maior densidade probatória. De resto, as pequenas divergências não se prestam a abalar a credibilidade destas testemunhas, devendo ser debitadas ao fator tempo, associado ao grande número de ocorrências atendidas pelos policiais.

Neste sentido, tem-se:

Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP.

APELAÇÃO - Tráfico de drogas - Réu detido trazendo consigo cinco porções de cocaína, bem como guardando oito porções do mesmo entorpecente - Absolvição - Impossibilidade - Insuficiência probatória não caracterizada - Declarações dos policiais militares harmônicas em seu conteúdo, que são corroboradas pelas demais provas dos autos - Eventuais divergências sobre pontos secundários não possuem o condão de desacreditar as falas - Precedentes - Configurado o delito de tráfico de drogas - Condenação - Dosimetria penal - Redução - Aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no seu patamar máximo - Cabimento - Recurso provido - Extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa. (TJSP - APL nº 0.060.490-91.2007.8.26.0050 - Ac. 5.827.486 - São Paulo - 6ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Silmar Fernandes - J. 12.04.2012 - DJESP 24.04.2012).

Passo a dosar a pena, com fundamento no art. 5º, XLVI, da CF e na forma do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 68 do CP.

A cocaína possui alto grau de nocividade para a saúde pública, em virtude do grande poder entorpecente e de dependência química desta droga. Todavia, a quantidade desta droga foi pequena (33,07 g de peso líquido total das porções de cocaína), de modo que se revela muito desproporcional exasperar a pena pela natureza da droga. A quantidade total das drogas apreendidas não deve influir na dosimetria da pena, porque foi pequena. Não há elementos desabonadores à sua conduta social e personalidade (circunstâncias preponderantes - art. 42 da Lei 11.343/06). O acusado possui antecedente criminal, porque foi condenado definitivamente (proc. 0000147-24.2009.8.26.0418) por crime de roubo circunstanciado com extinção de sua pena em 12/09/2017 (fls. 174/175). A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências foram normais ao tipo penal. Inexiste especial comportamento da vítima para influir na pena. Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59, do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo

legal. Igual tratamento deve ser adotado no tocante à sanção pecuniária. Deste modo, estabelece-se a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Sobre a pequena quantidade de droga de alto poder viciante na dosimetria da pena, tem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena (a teor do que enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e não obstante a natureza da substância trazida pelo acusado - cocaína - seja, realmente, dotada de alto poder viciante, a quantidade de substância apreendida - 0,48 gramas - é muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base. 2. O Magistrado não apontou nenhum elemento concreto dos autos que, efetivamente, justificasse o porquê da conclusão de que o réu, efetivamente, se dedicaria, com certa frequência e anterioridade, ao tráfico de drogas, motivo pelo qual está evidenciada flagrante ilegalidade capaz, inclusive, de ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, para reconhecer, em seu favor, a incidência de minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3. Uma vez que o agravado foi condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, era tecnicamente primário ao tempo do delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e foi beneficiado com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser fixado o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. A favorabilidade das circunstâncias mencionadas evidencia que a substituição da pena se mostra medida socialmente recomendável, de acordo com o art. 44, III, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser determinada a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC 570.587/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).

A certidão criminal de fls. 174/175 demonstra que o réu é multirreincidente, em razão das condenações nos proc. 0000642-92.2014.8.26.0418, 0000896-60.2017.8.26.0418, 0001099-37.2008.8.26.0418 (pena cumprida em 12/09/2017). Desta feita, deve-se agravar sua pena em 1/6, nos termos do art. 61, I, do CP. Então, a pena passa para 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

Seja dito de passagem, "não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente, desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra, na segunda fase da dosimetria" (STJ, HC 278954/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T5 - Quinta Turma, DJ. 25/03/2014, DJe 04/04/2014).

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem apreciadas.

Em observância ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se que o réu é reincidente, de modo que não faz jus a esta causa de diminuição da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Tendo em vista as condições econômicas do réu, até mesmo por falta de prova em contrário quanto à viabilidade em fixar quantia superior, o valor diário da pena pecuniária corresponde ao mínimo previsto pelo artigo 43, da Lei nº 11.343/06.

Em relação ao regime prisional, impõe-se o regime fechado, dada a quantidade da

pena, maus antecedentes e reincidência.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório, para CONDENAR SIDMAR AUGUSTO FIANEZE, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso mínimo previsto no artigo 43 da Lei nº 11.343/2006, por ter praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Remanescem presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva (art. 387, § 1º, CPP). Recomende-se o réu no Centro de Detenção Provisória em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Publique-se. Intimem-se.

Paraibuna, 22 de setembro de 2022.

PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
(Assinatura Eletrônica)